МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЗАРИМ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ДОРНОГОВЬ АЙМАГТ ТӨЛӨӨЛӨН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ

2026 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр | Дугаар: ШСАА-26/016 | Улаанбаатар хот

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 1, 4 дэх хэсэг, 12 дугаар зүйлийн 5, 6, 7 дахь хэсэг, 20 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 2 дахь заалт, Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 27 дугаар зүйл, Төсвийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйл, 61 дүгээр зүйлийн 61.1 дэх хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн,

1.1.Энэхүү гэрээг нэг талаас Монгол Улсын Шадар сайд Т.Доржханд, нөгөө талаас Дорноговь аймгийн Засаг дарга О.Батжаргал (цаашид хамтад нь “Талууд” гэх) нар харилцан тохиролцон Засгийн газрын зарим чиг үүргийг 2026 онд төлөөлөн гүйцэтгүүлэхээр байгуулав.

1.2.Энэ гэрээний зорилго нь Шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний зарим чиг үүргийг орон нутгийн хэмжээнд хууль тогтоомжид нийцүүлэн төлөөлөн хэрэгжүүлж, орон нутгийн иргэдэд хүргэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэн үр ашгийг дээшлүүлэх замаар орон нутгийн тэгш хөгжлийг хангахад оршино.

1.3.Энэ гэрээнд Засаг даргаас төлөөлөн гүйцэтгэх Засгийн газрын чиг үүрэг, ажил, үйлчилгээ, түүний тоо хэмжээ, чанарт тавих шаардлага, хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ, түүний зардлын санхүүжилт, талуудын хүлээх үүрэг, гэрээний биелэлтийг тайлагнах, дүгнэх зэрэг гэрээний гол нөхцөлийг тусгав.

1.4.Энэ гэрээний дагуу чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын тухай, Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай, Төрийн албаны тухай, Төсвийн тухай, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай зэрэг хууль тогтоомжийг удирдлага болгоно.

Хоёр. Монгол Улсын Шадар сайдын хүлээх үүрэг

2.1.Өрсөлдөөний тухай хууль, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, Зар сурталчилгааны тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд, төсөвт байгууллагуудыг тоолууржуулах тухай болон тэдгээрт холбогдох бусад хуулиудыг орон нутагт хэрэгжүүлэхэд бодлого, удирдлага, арга зүйгээр хангах;

Scanned with CamScanner

2.2.Түлш, шатахуун, хүнсний өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт, хомсдол, нийлүүлэлтэд хяналт тавьж буй үйл ажиллагаа, шийдвэрүүдийг дэмжих, Засгийн газарт танилцуулж, шийдвэрлүүлэх,

Гурав. Аймгийн Засаг даргын хүлээх үүрэг

3.1.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах чиг үүргийг хариуцан ажиллаж буй аймгийн улсын байцаагчийг давтан сургах, мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх, боловсролын зэрэг ахиулах, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;

3.2.Стратегийн ач холбогдол бүхий гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнэ бүрдэлтэд судалгаа, хяналт шалгалт хийх, чиг үүргийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах;

3.3.Улирлын хамаарал болон цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан өвс хадлан тэжээл болон нүүрсний зах зээлийн төлөв байдлыг тодорхойлж, дүнг мэдээлж, мэдээллээр хангах;

3.4.Аж ахуй эрхлэгч, хэрэглэгчдийг соён гэгээрүүлэх, нөлөөллийн ажлыг улирал тутамд зохион байгуулах;

3.5.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах чиг үүргийг хариуцан ажиллах төрийн жинхэнэ албан хаагч /албан тушаалын тодорхойлолтыг эрх бүхий байгууллагаар батлуулах/-ийг томилж, улсын байцаагчийн эрх олгох асуудлыг шийдвэрлүүлэх, ажиллах нөхцөл боломжоор хангах, дэмжлэг үзүүлэх.

3.6.Эрчим хүчний салбарын шинэчлэлийн ач холбогдлыг орон нутагт сурталчлан таниулах, шийдвэр гаргах үйл явцад олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах;

3.7.Монгол Улсын Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал, орон нутгийн хөгжлийн бодлоготой уялдуулж орон нутийн эрчим хүчний хэрэглээний өсөлтийн таац, хангамжийн судалгааг холбогдох байгууллагатай хамтран гүйцэтгэх;

3.8.Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд, төсөвт байгууллагын дулааны эрчим хүчний хэрэглээг хэмжүүрээр тооцох нөхцөлийг бүрдүүлж, тоолууржуулах ажлыг орон нутгийн хэмжээнд үе шаттай хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, дулааны тоолуур худалдан авах, суурилуулахад шаардагдах хөрөнгийг орон нутгийн хөгжлийн сан болон төсөвт байгууллагын зарлагын хэмнэлт, давсан орлогоос холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу санхүүжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх;

3.9.Аймаг, нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны нэгжийн ажиллах нөхцөлийг хангаж, уг ажилд хагас жил тутам хяналт тавьж ажиллах;

3.10.Төрийн худалдан авах ажиллагаанд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, нутгийн захиргааны байгууллагуудад тогтмол зөвлөмж, чиглэл өгөх болон сургалт, мэдээллээр хангах ажлыг хэрэгжүүлэх;

Scanned with CamScanner

3.11.Аймаг нийслэлийн хэмжээнд төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр зарлагдаж буй худалдан авах ажиллагааны тендер шалгаруулалтыг 100 хувь цахим хэлбэрээр зохион байгуулах;

3.12.Ерөнхий гэрээ байгуулан "Цахим дэлгүүр"-ийн системд байршсан бараа, үйлчилгээг зөвхөн тус системээс захиалан худалдан авах;

3.13.Аймаг, нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан бүх худалдан авах ажиллагааны гэрээний мэдээллийг "Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем"-д бүртгэх, гүйцэтгэгч этгээдүүдийн гэрээний гүйцэтгэлийн мэдээллийг цахим системд оруулж буй мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж тухай бүр системд тогтмол оруулах;

3.14.Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.1-д заасны дагуу 2026 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор худалдан авах ажиллагааны тендерийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж, зохион байгуулж дууссан байх;

3.15.Аймгийн худалдан авах ажиллагааны талаарх тайлан мэдээг улирал бүр тогтмол ирүүлж байх.

Дөрөв. Санхүүжилт

4.1.Аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс нь санхүүжилтийг хуваарийн дагуу төсвийн байгууллагын дансанд шилжүүлж байх.

Тав. Гэрээг тайлагнах, дүгнэх

5.1.Засаг дарга гэрээний үүргийн биелэлтийн тайланг холбогдох журамд заасан аргачлалын дагуу дүгнэж, тайлагнана;

5.2.Тайланг 2026 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор Шадар сайдын Ажлын албанд ирүүлнэ.

Зургаа. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

6.1.Гадаад, дотоод орчны нөхцөл өөрчлөгдсөнөөс болон гэнэтийн давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас энэ гэрээнд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх боломжгүй тохиолдолд хоёр тал бичгээр санал тавьж, харилцан зөвшилцсөний үндсэн дээр гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно;

6.2.Гэрээний өөрчлөлтийг тухай бүрд нь бичгээр үйлдэн Монгол Улсын Шадар сайд, Засаг дарга нар гарын үсэг зурж, гэрээний анхны хувьд хавсаргана. Гэрээний анхны болон өөрчилсөн эхүүдийн хувь тус бүрийг Шадар сайдын Ажлын алба болон Засаг даргын Тамгын газар хадгална;

6.3.Гэрээнд тусгагдаагүй чиг үүрэг, ажил үйлчилгээг талууд харилцан зөвшилцөж санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад танилцуулсны үндсэн дээр нэмэлт гэрээ байгуулах замаар хэрэгжүүлж болно.

Scanned with CamScanner

Долоо. Маргааныг шийдвэрлэх

7.1.Энэ гэрээнд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх явцад үүссэн маргаантай асуудлыг дараахь байдлаар шийдвэрлэнэ:

7.1.1.гэрээгээр хүлээсэн үүрэгтэй холбоотой үүссэн үл ойлголцох асуудлыг аль болох харилцан зөвшилцлийн дагуу шийдвэрлэх;

7.1.2.гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээний өртөг зардлыг тодорхойлох, төлбөрийг шилжүүлэхтэй холбогдон үүссэн асуудлыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хандаж зохицуулах;

7.1.3.гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан эрх зүйн зохицуулалтын асуудлаар шаардлагатай гэж үзвэл хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хандаж зөвлөгөө авч ажиллах.

Найм. Бусад асуудал

8.1.Гэрээнд тусгагдсан үүргээ харилцан биелүүлэх;

8.2.Монгол Улсын Засгийн газрын тухай, Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай, Төрийн албаны тухай, Төсвийн тухай, Өрсөлдөөний тухай, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай, Зар сурталчилгааны тухай, Зөрчлийн тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулиудын энэ гэрээнд хамрах заалтуудыг баримтлан ажиллана;

8.3.Энэ гэрээнд тусгагдаагүй бусад асуудлыг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ;

8.4.Гэрээг дүгнэхэд Засаг дарга гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн тохиолдолд тухайн асуудлыг Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 65 дугаар зүйлд заасан журмаар зохицуулна;

8.5.Энэ гэрээг 2 хувь үйлдэж, талууд тус тус хадгална.

Ес. Гэрээнд оролцогч талуудын гарын үсэг

9.1.Монгол Улсын Шадар сайд Т.Доржханд миний бие Дорноговь аймгийн Засаг дарга О.Батжаргалтай Засгийн газрын энэ гэрээнд заасан чиг үүргийг төлөөлөн гүйцэтгүүлэхээр гарын үсэг зурж байна.

9.2.Гэрээг бүрэн хүлээн зөвшөөрч байгаа бөгөөд түүнийг хэрэгжүүлэх явцад хамтран ажиллах замаар гэрээнд туссан ажил үйлчилгээг хэрэглэгчийн эрх ашигт нийцүүлэн чанар, үр өгөөжтэй гүйцэтгэх, албан хаагчдын сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэх замаар хугацаанд нь биелүүлэхэд онцгой анхаарч ажиллана.

Scanned with CamScanner

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД Т.ДОРЖХАНД

9.3.Дорноговь аймгийн Засаг дарга О.Батжаргал миний бие Монгол Улсын Шадар сайд Т.Доржханд энэ гэрээнд заасан чиг үүргийг төлөөлөн гүйцэтгэхээр тохиролцсоны үндсэн дээр гарын үсэг зурж байна.

9.4.Гэрээг хүлээн зөвшөөрч байгаа бөгөөд гэрээнд тусгагдсан ажил үйлчилгээг албан хаагчдын сахилга хариуцлагыг өндөржүүлж, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах замаар тэдний эрх ашигт нийцсэн чанарын өндөр үзүүлэлттэйгээр хугацаанд нь нийлүүлэхэд онцгой анхаарч ажиллана.

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА О.БАТЖАРГАЛ

Scanned with CamScanner